东城街道“5·8”一般高处坠落事故调查报告

东城街道“5·8”一般高处坠落事故调查组

2018 年 6 月

目　录

一、基本情况.....4
（一）事故单位及人员情况.....4
（二）事故工程基本情况.....5
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）救援及现场处置情况.....6
（三）善后处理情况.....6
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6
（一）事故伤亡情况.....6
（二）直接经济损失.....7
四、事故原因及性质.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....7
（三）相关单位、个人履行职责情况.....7
（四）事故性质.....8
五、事故责任认定及处理建议.....8
（一）事故责任认定.....8
（二）处理建议.....8
六、事故防范和整改措施.....9

东城街道“5·8”一般高处坠落事故调查报告

2018年5月8日上午9时左右，东莞市鸿源市政园林有限公司在莞长路33号新飞鹅小洞花园小区正门处进行移树作业时，该公司法人代表易学文使用手提电锯锯断树干过程中不慎被折断的树枝砸到，从树干上坠落受伤，伤者于2018年5月20日经抢救无效死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，市政府批准成立了由东城街道办事处党委委员张建良任组长，安监分局局长任副组长，安监分局、纪检监察室、公安分局、人力资源分局、社会保障分局、政法办、信访办、总工会、同沙林场等单位组成东城街道“5·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位及人员情况

1、东莞市鸿源市政园林有限公司（以下简称：鸿源市政园林公司），类型：有限责任公司（自然人投资），统一社会信用代码：91441900MA4WN12M4W，住所：东莞市东城街道鳌峙塘社区许仙岩路5号，法定代表人：易学文，注册资本：人民币50万元，成立日期：2017年6月7日，经营范围：市政公用工程、园林绿化、园林古建筑施工、造林设计与施工；环境卫生管理；清洁服务；销售；园林机械；研发、生产、销售：林木种子；研发、种植：花卉。

2、易学文，男，45岁，汉族，　　年　月　日出生，身份证地址：湖南省华容县东山镇牌坊村六组001号，身份证号码：　　，是鸿源市政园林公司的法定代表人，也是鸿源市政园林公司的唯一员工。

3、东莞市同沙生态公园（东莞市国营同沙林场），统一社会信用代码：12441900457233314J，住所，东莞市东城区，法定代表人：钟永强，经费来源，财政补助一类，开办资金：634万元，举办单位：东莞市东城街道办事处，宗旨和业务范围：贯彻执行国家、省、市有关森林公园、国有林场管理、自然保护区管理、森林资源培育和保护的法律、法规和方针政策：组织实施辖区的总体规划、负责辖区内安全管理、森林防火、森林资源培育和保护。负责辖区内相关集体林地控制和管理工作：负责辖区自然生态保护区的管理工作等（具

体按编制部门有效批文开展业务）

（二）事故工程基本情况

2018 年 4 月中旬几场大雨后，新飞鹅小洞花园小区华盈商业街出现了内涝情况，新飞鹅村村长李旭斌、小洞村村长骆沛权与同沙林场商量整治华盈商业街的内涝情况，最终制定了在绿化带上新增一条约一米宽排水渠的整治方案。但拟定新增排水沟的位置上有两棵大榕树挡道，需要移除。因需要移除的两棵大榕树是属于东城街道公用事业服务中心管养的，同沙林场写了一份书面申请，并由分管同沙林场的党委加意见后，递交到东城街道公用事业服务中心备案。东城街道公用事业服务中心介绍鸿源市政园林公司承接同沙林场迁移树木业务，其后同沙林场、新飞鹅小洞花园小区与鸿源市政园林公司勘查现场，新飞鹅小洞花园小区与鸿源市政园林公司口头协议迁移树木费用共计 2000 元，费用由新飞鹅小洞花园小区支付。并约定 5 月 1 日以后动工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018 年 5 月 8 日上午 8 时 24 分，易学文按约定到莞长路 33 号新飞鹅小洞花园小区正门处进行移树作业。开始作业时，易学文是站在一台五十铃货车的车顶上用电锯锯树。约 9 时，手提电锯卡在了树上，易学文就带上手锯，搭梯子爬上约 3.1 米高的树干上想把卡在树上的电锯拿下来，在使用手锯锯树时，所锯树干突然折断，砸到易学文的头部，导

致易学文从约 3.1 米高的树上掉了下来，面部着地摔倒在地面的下水道井盖上。

（二）救援及现场处置情况

事故发生后现场人员立即拨打 120 急救电话，等了约 3 分钟 120 救护车还没有到，现场人员就让当地治安员开车送伤者到市人民医院普济分院进行救治。5 月 17 日，伤者家属不顾医院劝说，坚持将易学文转送回湖南岳阳治疗，易学文于 2018 年 5 月 20 日经抢救无效死亡，华容县公安局东山派出所出具了居民死亡医学证明（推断）书。

事故接到报告后，安监、公安、公用事业服务中心、同沙林场等部门立即赶到现场，启动事故应急预案进行应急处理，控制事故现场。东城安监分局及时向街道分管领导和市安监局值班室报告了事故情况，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。并责令暂时停止迁移树木的工作。在这次应急处理中未造成二次事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

事故发生后，死者家属在公用事业服务中心和社保分局的协助下办理社保手续。死者家属获得社保赔偿人民币约 72 万元（柒拾贰万元整）。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

易学文，男，45 岁，汉族，　　年 月　日出生，身份证

地址：湖南省华容县东山镇牌坊村六组001号，身份证号码：　　。

（二）直接经济损失

据初步估算，该起事故直接经济损失约人民币83万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

易学文违规操作，未采取任何安全劳动防护措施未佩戴安全带和安全帽的情况下利用梯子爬上约3.1米高的树干作业，被突然折断的树枝，砸到头部，从树上坠地，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1、易学文从事高处作业未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的特种作业操作证，上岗作业。

2、鸿源市政园林公司安全生产管理不到位，未制定相关安全管理制度和安全操作规程，未开展生产安全事故隐患排查，易学文作为鸿源市政园林公司的法定代表人，也是鸿源市政园林公司的唯一员工，安全意识淡薄，冒险作业。

（三）相关单位、个人履行职责情况

1、易学文，安全意识淡薄，未按照国家有关规定经专

门的安全作业培训，取得相应的特种作业操作证从事高处作业，未采取任何安全劳动防护措施，未佩戴和使用劳动防护用品。

2、东莞市鸿源市政园林有限公司，安全生产管理不到位，未制定相关安全管理制度和安全操作规程，未开展生产安全事故隐患排查，并如实记录存在的隐患。

（四）事故性质

经调查认定：东城街道“5·8”一般高处坠落事故是一起安全意识淡薄，劳动防护措施不足，作业人员未取得特种作业操作证，事故单位未开展生产安全事故隐患排查而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、易学文（本次事故的死者）是东莞市鸿源市政园林有限公司法定代表人也是公司主要负责人。在未取得特种作业操作证从事高处作业和未佩戴和使用劳动防护用品的情况下，冒险操作，导致事故发生，对本次事故负有责任。

2、东莞市鸿源市政园林有限公司，安全生产管理不到位，未制定相关安全管理制度和安全操作规程，未开展生产安全事故隐患排查，并如实记录存在的隐患，对本次事故负有责任。

（二）处理建议

1、易学文，本次事故的死者，对事故负有直接责任，

鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、东莞市鸿源市政园林有限公司安全生产管理不到位，未制定相关安全管理制度和安全操作规程，未开展生产安全事故隐患排查，并如实记录存在的隐患，对本次事故负有责任，鉴于该公司是由易学文个人独资，且易学文既是法人又是唯一员工，在易学文死亡后，该公司已无法运作，建议不再追究鸿源市政园林公司的责任。

六、事故防范和整改措施

此次事故暴露出东城街道部分企业安全生产主体责任仍然不落实，企业安全生产管理存在漏洞，从业人员安全教育和培训不到位，违规作业时有发生。为防范和杜绝生产安全事故的发生，现提出以下整改措施:

（一）落实安全生产主体责任。深刻汲取事故教训，举一反三，严格履行安全生产主体责任，加强安全生产规章制度和安全操作规程的落实，全面提升管理人员的责任意识和从业人员的安全意识。

（二）强化企业安全生产管理。加大对员工的安全教育培训力度，完善企业内部安全培训制度，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业;

（三）完善企业安全生产隐患排查制度。园林公司应健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患；组织有关安全管理人员全面开展生产安全隐患大排查特别是生产区域与生产设备存在的

安全隐患，要采取切实有效措施整改到位;

（四）强化安全生产专项整治力度。各社区要认真履行属地监管职责，加强对基层安全监管，发挥基层作用，加强对辖区内生产经营单位巡查、检查力度，进一步消除生产安全事故隐患，防止类似事故发生;

（五）加大宣传培训力度。提高企业和从业人员安全意识，公用服务中心要加大宣传力度，在公众号、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，督促园林公司加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，杜绝违章冒险作业，防范再次发生类似事故。

2018 年 6 月 11 日